ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އާއި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަން، އުކަރީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުރުޞަތުކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތު [illegible] ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، [illegible] ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަފިނިވާގެ، ސަވުދުސަން ރަޝީދާއި، މ. އޮކިޑް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޝް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުވި ދަޢުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސަވުދުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ [illegible] ލިޔުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޝް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ [illegible] ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް) [illegible] ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން [illegible] އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކީ ހާކުކަށް ހާމަކުރަމުންދާ އަދި ބަދަލުކުރަމުންދާތީ، އޭގެ ނޫނަމަ އަދި ޓެސްޓްކުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ޖަރީމާއިން ހުށަހެޅުން ހެކިބަސް ނަގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-(B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހެޅުނު ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭތީ ޤާނޫނީ މަޞްލަޙަތު ދައުލަތަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހެޅުނު މިހާރުން އެއް ހަޖުރުގައި އެހީ ކޯޓުތަކަށް އެންގުނުމެއް ހުށަހެޅިގެން ލިބިދާނެ ގުޅުމަށް ކޯޓުތަކުން އެންގުނުއިރު، އެއް ހަޖުރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރެވިގެން ދިޔަމަތީ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަބަބުތަކާއި ކަމެއްކަމުން ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް އިދާރާގެ ސިއްރުކަމަށް ހަމަވާފައިވާ ކަމެއްކަމުން ބަލާފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ނުވުން؛

2. ހުށަހެޅުން ދަށުން ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި، މި މައްސަލައިގެ ބޭރުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި މަސްވެރިކަމަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުން ބަލައިނުގަތުމަށް، ސިއްރުކުރަމުންދާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ދައުލަތުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރި، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާންވާ މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ، ހުށަހެޅުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުން ފަރާތުގެ ނަފްސަށް އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނަފްސަށް ފުރާނައަށް މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޚަތަރު އޮތްކަމަށް ދައުލަތުން ގަބޫލުކުރެވެން ދޮގުކުރިމެއްގައި، އެހެން ވާސިލުވި ސަބަބެއް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހެޅުން މިހާރުން ނަފްސަށް އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަން؛

3. ހުށަހެޅުން މިހާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިމާޔަތް އެދޭ އެއް ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، އެ އެންސަރ ފުރިހަމަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ދަށުގައިވާ ބާރުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމަކަށްވުރެ، ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި، ގެއްލުމެއްލިބުމަށް ބާރު ނުވަތަ ހަޤީޤީ އިހުތިމާލެއް އޮންނަންވާނެކަން؛

4. ހުރި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން އެނގެން ނެތުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު، އެ ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހައްޤަށް ނުރައްކަލުގެ މައްޗަށް ބަލާފައި ނުވުން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުއަޅުއްވިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޖްތިހާދު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑަކަށް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން އިސްތިއުނާފުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށް ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަރުކަށިކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ ހިސާބު އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން ބޭނުން ވަނީ ހުރިހާ ހިސާބުތަކުން ނުރައްކަލުގެ ބިރު ވަކި ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ޝަކުވާއާ ސަބަބުންކަން ދައުލަތަށް ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއްގެ އަސަރު އިޖްތިހާދުގެ ބޮޑުކަން ދޭހަވާ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ބޭނުންވާ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި، ޝަކުވާތަކުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ހުރި ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތު ނުކުތާތައް ނަޒަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކުގެ ޤަވާޢިދު ފަދަ ބަޔަކަށް ހަމަޖެހިފައި ހުރި ނުކުތާތައް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް އަނބުރާ މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޝާމިލުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ހާއްސަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަގުތީގޮތުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެވޭނެއެވެ. އެ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނަމާއި [illegible] ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަގުތީ ސަބަބު ދައްކައިގެން ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެކެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަސޭހަ ދިރާސާކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދިނުމުގެ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކައިދެވޭ ހުރިހާ ސަބަބުތަކާއި، [illegible] ތަފްސީލުކުރުމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް [illegible] ބެލުމާއި، ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން [illegible] ކަންކަމެވެ.

4. މި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދޭ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، [illegible] 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން [illegible] ކަންކަން ކުރެވޭނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިންތިޒާމު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކިވެރިން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިންތިޒާމު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް [illegible].

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާގު އިޝާރާތްކުރަނީ، ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބަލައިގެން ހިމާޔަތް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއްގެ އިޙްތިމާލު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. [illegible] ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދެއްކުމަކަށް ނުޖެހެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހިމާޔަތަށް ބަލާއިރު [illegible] ބަލަންޖެހޭ [illegible]. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު އޮތުމެވެ. މިއަދުގެ ޝަރީޢަތް [illegible] ގެންދިޔުމަށް ފަހު، އެކަމަށް ޤާނޫނު [illegible] ބެލެވެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުމުން ފެނެއެވެ. ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުސަލާމަތް ފެންނަން އޮތުމަކީ، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބެލޭނެ ހުރަހެޅިފައިވާނަން ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކިގެންވާ ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭން މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުމުގެ ހުރަހަކާ ކަށަވަރެއް، މައްސަލައިގެ ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބަލާފައި ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭން މީހާއަށް ގައިދުކުރެވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެނގޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އަޑުވުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭން މީހާ ނުވަތަ އެނޫން އާއިލާގެ ނުރައްކަލަކަށްވެސް ވާ ފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޓިމިޑޭޝަން އުފެދިދާނެކަމަށް ބެލުމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީން ހުއްޖަތް ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރަހަކަށްވެއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އިތުރު ސަބަބުތައް އޮވެ ވަކި ހުއްޖަތެއް ނުރައްކަލެއް ބެލެވިދާނެކަމަށް ޤާއިމުވާ ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލުމާއި މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދޭތެރޭ ދަރަޖަ ވަޒަންކުރުމުގެ އިސްތިސްނާއީ ބާރުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާރުތައް އުޞޫލުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައްކައިގެން ދައްކަންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭން މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި ފުރަތަމަ، ހެކިބަސްދޭން މީހާއާ އެއް ނުރައްކަލެއް އެކަށީ ފުރަތަމަ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އެ ފުރަތަމަ ޙައްޤަކީ، ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ ދިވެހި ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޤެއް ކަމުގައިވާތީ، އެހެން މަސްލަޙަތުތަކާއި، ދަޢުވާ ފެންނަ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ކަށަވަރުވާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޒާތީ ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

13. މި ވަޒަންކުރުމުގައި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ، ދަޢުވާ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙައްޤު ދަޢުވާ އެކަށީގެންވާ ހާލަތްތަކުގައި، ހެކިބަސްދޭން މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބާރު ހިފުމަށް އެދޭއެވެ. އަދި އަދާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެން ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

14. ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި އިންޓިމިޑޭޝަން މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 19-3 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަ އެކަހެރިކުރެވުމުން، އިންޓިމިޑޭޝަން މައުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ އަމްނު މަސްލަޙަތާއި ގުޅިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭން މީހާ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ އަމިއްލަ ދާއިރާގައި، ނުރައްކަލާ ވަކިންނެއް ވަޒަންކުރުމަށް 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް [illegible] [illegible] ފަނޑިޔާރު [illegible] ކަންކަން [illegible] ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، [illegible] ގޮތުން ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު [illegible] ގޮތުން ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ނިންމުމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ނުރައްކަލަކާއި، [illegible] ފިޔަވަޅުގެ [illegible]، އެ ފިޔަވަޅުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިންވަރަށް [illegible] ނުވާކަމަށް [illegible]، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ނިންމުމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] ނުރައްކަލަކާއި، [illegible] ފިޔަވަޅުގެ [illegible]، އެ ފިޔަވަޅުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މިންވަރަށް [illegible] ނުވާކަމަށް [illegible]، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)